

INFORME DE ADMISIBILIDAD¹ N° 00054-CCET- ST PROYECTO DE LEY N° 14824/2025-CR /2025-CR Periodo Anual de Sesiones 2025 -2026

1.- DATOS GENERALES

Sumilla:

Proyecto de Ley que modifica el artículo 13 de la Ley 32586, Nueva Ley del Boleto Turístico, para establecer la deducción previa del gasto operativo del COSITUC.

Objeto y alcances:

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto según **señala su autor, "corregir una imprecisión de técnica legislativa contenida en el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley 32586"**. Su finalidad es precisar con claridad normativa que el gasto operativo necesario para el funcionamiento, administración, distribución y control del Boleto Turístico del Cusco a cargo del COSITUC debe deducirse de forma previa a la aplicación de los porcentajes de distribución legalmente previstos entre las entidades beneficiarias, garantizando predictibilidad, seguridad jurídica y sostenibilidad operativa del sistema.

Fecha de ingreso al Congreso	: 22/JUN/2026
Fecha de decreto a Comisión	: 22/JUN/2026
Proponente	: JORGE MARTICORENA MENDOZA
Grupo Parlamentario	: Bancada Alianza Para el Progreso
Orden de envío	: Comercio Exterior y Turismo

¹ Artículo 77º del Reglamento del Congreso de la República, Cuarto párrafo

" La Comisión competente califica la admisibilidad de los proyectos de ley, verificando que la proposición cumpla con lo establecido en los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso, así como su compatibilidad constitucional, estando facultada para rechazarla de plano y archivarla. El acuerdo de archivamiento o inadmisibilidad es informado a la Oficialía Mayor. Si son varias las Comisiones, pueden presentar dictamen conjunto."

Acuerdo de Mesa N° 011-2005 2006-MESA, numeral 2.

"Las funciones y responsabilidades del Secretario Técnico y del Especialista Parlamentario son las siguientes: [...].

2) Análisis de la admisibilidad de las iniciativas. - Calificación del estado procesal de las iniciativas bajo competencia de la Comisión, indicando la adecuación y cumplimiento de los requisitos de admisibilidad o procedibilidad de las iniciativas legislativas según la Constitución, el Reglamento del Congreso y las leyes vigentes.

[...]"

www.congreso.gob.pe

Edificio V.R. Haya de la Torre, piso 1-ofic.102-Lima, Perú

Central Telefónica: 01-311-7777 anexo 7792

2.- ARTÍCULOS 75 Y 76 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO

2.1. Requisitos de presentación previstos en el artículo 75° del Reglamento del Congreso.

REQUISITOS	SI/NO
1. Exposición de motivos	Si cumple
2. Antecedentes legislativos	No cumple
3. Efectos de la vigencia de la norma	Si cumple
4. Análisis costo-beneficio	Si cumple
5. Incidencia ambiental	No cumple
6. Fórmula legal	Si cumple

2.2. Requisitos especiales de presentación aplicables a las proposiciones de ley que presenta la Presidente de la República previstas, en el numeral 1 del artículo 76 del Reglamento del Congreso.

REQUISITOS	SI/NO
Iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo	No
CPP Artículo 105 - solicitud de trámite urgente	No
Versa sobre alguna materia exclusiva del Poder Ejecutivo	No
Beneficios tributarios	No
Genera gasto público	No
Relación con el acuerdo nacional	No
Copia de otros proyectos	No
Existen proyectos de ley similares	No
Ha sido presentada por la ciudadanía	No
Ha sido presentada por otra entidad con derecho a iniciativa	No

3.- PEDIDOS DE OPINIÓN CORRESPONDIENTE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PRIVADA
-------------------------------	----------------

4.- CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La iniciativa cumple con lo establecido en los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso, siendo compatible con la Constitución Política del Perú.

5.- RECOMENDACIONES.

5.1. Se determina que el Proyecto de Ley 14824/2025-CR cumple formalmente con los requisitos de presentación previstos en el artículo 75° del Reglamento del Congreso. Sin embargo, el análisis de admisibilidad no puede aislarse de las condiciones materiales, temporales y de los principios de optimización de la calidad legislativa que rigen el debido procedimiento parlamentario.

5.2. Al respecto, se deben evaluar los siguientes hechos objetivos sobre el calendario y el mandato legislativo:

- El presente Congreso de la República fenece indefectiblemente en sus funciones el próximo 26 de julio de 2026.
- El Período Anual de Sesiones 2025-2026 culminó el pasado 15 de junio, y si bien la legislatura fue ampliada de manera excepcional hasta el 24 de junio de 2026, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo ya ha cerrado su ciclo de sesiones programadas.

5.3. El correcto estudio de una modificación a la Ley del Boleto Turístico (Ley 32586) exige, por mandato reglamentario y rigor técnico, la solicitud y recepción de opiniones vinculantes de los actores directamente afectados (**tales como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, el Ministerio de Cultura y el propio COSITUC**), así como un debate plural y reflexivo en el seno de la Comisión.

5.4. En tal sentido, ante la evidencia material del exiguo tiempo restante para llevar a cabo un proceso de consulta serio, emitir un dictamen técnico riguroso y someter la propuesta a debate deliberativo, resulta material y constitucionalmente imposible tramitar y debatir esta iniciativa de manera responsable. Un tratamiento apresurado vulneraría el principio de seguridad jurídica y la idoneidad que la técnica legislativa exige.

5.5. Por los fundamentos expuestos, y con el fin de regularizar los registros institucionales ante el próximo cierre definitivo de las funciones de este órgano parlamentario.

SE RECOMIENDA: Dar cuenta formal a la Presidencia de la Comisión sobre el estado situacional del presente proyecto y la consecuente imposibilidad material de continuar con su estudio y dictaminación; en consecuencia, se sugiere dar por concluida la etapa de calificación y disponer su archivo como antecedente legislativo, quedando expedita la facultad de evaluar la pertinencia de su reformulación con miras al próximo periodo parlamentario bicameral.



Lima, 23 de junio de 2026.

.....
ABOG. RIGOBERTO COICO MONROY
SECRETARIO TECNICO (ef)
Comisión de Comercio Exterior y Turismo